



امارت اسلامی افغانستان
ستره محکمه

د افغانستان اسلامي امارت
ستره محکمه



شماره متحدالمال: ۱۵

تاریخ: ۱۴۴۳/۱۰/۲۲ هـ ق

ریاست عمومی دارالانشاء
آمریت تحریرات
بخش متحدالمال

☐ عاجل ☐ عادی ☐ اطمینانیه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

به منسوبین محترم تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: طبق حکم مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان (جناب محترم امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله) به اساس مکتوب شماره (۳۸۸ج۱) مورخ ۱۴۴۳/۸/۵ هـ ق ریاست دفتر مقام محترم امارت اسلامی افغانستان، غرض ترتیب طرزالعمل برای (فیصله های محاکم اداره قبلی که محکوم علیه آن تقاضای بررسی مجدد را مینماید)، هیئت تعیین گردیده بود.

هیئت متذکره مطابق هدایت مقام عالی، طرزالعمل را حاوی (۱۷) ماده ترتیب و به حضور رهبر امارت اسلامی افغانستان (جناب محترم امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله) تقدیم نموده که جناب شان در مورد چنین هدایت ارشاد فرمودند: ((وکتل سو:

دغه طرزالعمل په (۱۷) مادو کې چې د دغه وفد چې پورته یې نومونه ذکر شوي دي، جوړ سوې دی (الله پاک دي ټولو ته خیر ورکړي) زموږ له خوا منظور دی عملي دي کړل سي.))

طرزالعمل متذکره را به مقام عالی ستره محکمه تقدیم نمودیم که مقام محترم عالی در مورد چنین هدایت فرمودند: ((طرزالعمل متذکره که از طرف رهبر امارت اسلامی افغانستان (جناب محترم امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله)، تأیید گردیده است، به عموم محاکم ارسال گردد.))

بناءً طرزالعمل (فیصله های محاکم اداره قبلی که محکوم علیه آن تقاضای بررسی مجدد را مینماید)، به اساس هدایت مقام محترم ستره محکمه ضم متحدالمال هذا در ظرف (۵) ورق به تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردید تا در روشنی آن اجراءات شرعی و اصولی مرعی گردد.

با احترام

۱۷
۱۴۴۳ هـ ق



مفتی عبدالرشید "سعید"
رئیس دارالانشاء
ستره محکمه

Address: Public health Square 9th District, Kabul-Af



Phone: ۰۲۰۲۳۰۱۱۳۸

Post box: ۱۹۸۹

Website: www.supremecourt.gov.af

آدرس: چهارراهی صحت عامه، ناحیه نهم، کابل- افغانستان

تلفون: ۰۲۰۲۳۰۱۱۳۸

پست بکس: ۱۹۸۹

secretariat@supremecourt.gov.af

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على اهلها اما بعد:

به اساس حكم جناب محترم امير المؤمنين حفظه الله، در مکتوب شماره (۳۸۸ ج ۱) مورخه ۱۴۴۳/۸/۵ هجری قمری ریاست دفتر مقام محترم عالی امارت اسلامی افغانستان غرض ترتیب طرز العمل برای فیصله های محاکم اداره قبلی که (محکوم علیه تقاضای رسیدگی مجدد را دارد) به ریاست الشیخ مولوی سردار محمد صاحب رئیس ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و معاون ستره محکمه، هیئت تعیین گردیده بود که در ترکیب هیئت مولوی محمد لعل صاحب از اعضای دارالافتاء مرکزی، شیخ عزیز الله المظهری صاحب رئیس دارالافتاء ستره محکمه و شیخ زعفرانی صاحب معاون شورای علماء ولایت کندهار اشتراک داشتند، که هیئت مؤلف در مورد مسؤولیت سپرده شده نظر خویش را طور ذیل ارائه میدارند:

طوریکه قضات اداره فاسد قبلی قضات بغات نامیده میشوند و از طرف بغات، عزل و نصب قضات صورت گرفته میتواند، نظر به تصریحات فقهاء وقتی که بغات بر یک منطقه تسلط پیدا کردند، قضات محترم اهل عدل عزل نمی شوند، مگر اینکه بغات آن را معزول نمایند و به عوض شان قضات دیگر را مقرر نمایند، در این صورت اگر از طرف بغات، قضات اهل عدل عزل شوند و قضات دیگری به جای آنها منصوب شوند، وقتیکه اهل عدل دوباره تسلط پیدا کرد، قضات بغات خود بخود عزل میگردند بخاطریکه عزل و نصب بغات تعلق به قهر و غلبه دارد اما اگر از طرف امام دوباره مقرر گردند.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۶ ص ۶۰ کتاب القضاء مکتبه دارالکتب الشرعیة.

وَأَشَارَ الْمُؤَلَّفُ بِصَحَّةِ التَّقْلِيدِ مِنَ الْجَائِرِ عَادِلًا كَانَ الْقَاضِي أَوْ بَاطِلًا إِلَى صَحَّةِ عَزْلِ الْبَاطِلِ لِقُضَاةِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَفِي الْفُصُولِ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلَاءِ الْبَاطِلِ لَا تَنْعَزِلُ قُضَاةُ الْعَدْلِ ، وَيَصِحُّ عَزْلُ الْبَاطِلِ لَهُمْ حَتَّى لَوْ انْهَزَمَ الْبَاطِلُ بَعْدَهُ لَا تَنْفَعُ قَضَايَاهُمْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُقْلَدَهُمْ سُلْطَانُ الْعَدْلِ ثَانِيًا إِذْ الْبَاطِلُ صَارَ سُلْطَانًا بِالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ اهـ.

محیط البرهانی للامام برهان الدین ج ۱۲ ص ۱۶۲ کتاب القضاء مکتبه بیروت.

إذا وقع القضاء، في حادثة بحق، فأمر السلطان القاضي أن يسمع تلك الحادثة ثانياً بحضرة فلان لا يفترض على القاضي ذلك، لأنه لا فائدة فيه.

أهل البغي إذا غلبوا على بلاد أهل العدل، فالقضاة قضاة على حالهم ما لم يعزلهم الباطلي، فإذا عزلهم خرجوا عن القضاء حتى لو انهزم البغاة بعد ذلك، لا ينفذ قضاؤهم ما لم يقلدهم سلطان أهل العدل ثانياً، لأن الباطلي صار سلطاناً بحكم القهر ألا ترى أن تقلد القضاء منه يجوز، فيصح العزل منه.

الفتاوى الهندية - (ص ۳۱۵ ج ۳) مکتبه حبيبيه.

القَاضِي إِذَا قَضَى فِي حَادِثَةٍ فِي حَقِّ ، ثُمَّ أَمَرَ السُّلْطَانُ أَنْ يَسْمَعَ هَذِهِ الْحَادِثَةَ ثَانِيًا بِمَشْهَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُفْتَرَضُ عَلَى الْقَاضِي ذَلِكَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رد المحتار على الدر المختار - (ج ۴ ص ۳۴۳) مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار مکتبه رشيديه.

قوله (صح العزل) فإذا ولي سلطان البغاة باغياً وعزل العدل ثم ظهرنا عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية نهر.

فتاوى هندية ص ۳۰۷ ج ۳ مکتبه حبيبيه.

وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى : وَالتَّقْلِيدُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ يَصِحُّ وَبِمُجَرَّدِ اسْتِيلَاءِ الْبَاطِلِ لَا تَنْعَزِلُ قُضَاةُ أَهْلِ الْعَدْلِ وَيَصِحُّ عَزْلُ الْبَاطِلِ لَهُمْ حَتَّى لَوْ انْهَزَمَ الْبَاطِلُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُقْلَدَهُمْ السُّلْطَانُ الْعَدْلُ ثَانِيًا .

از عبارات فوق الذکر معلوم گردید که قضات بغات، قضات نامیده میشوند. اکنون اگر فیصله های غیر تطبیق شده قضات اداره فاسد قبلی، به قضات محترمین امارت اسلامی تقدیم شود، این عارض یا محکوم له میباشد که تطبیق فیصله را تقاضا مینماید و یا هم محکوم علیه میباشد که نقض حکم قبلی را میخواهد تا به موضوع اش از سر جریان داده شود.

در صورتیکه محکمه ابتدائیه فیصله نموده باشد به محکمه مرافعه امارت اسلامی محول گردد محکمه مرافعه آن را ببیند اگر مطابق شریعت باشد تائید نماید در غیر آن نقض نماید و به محکمه ابتدائیه اعاده نماید.

اگر فیصله قبلی از طرف محکمه مرافعه صادر شده باشد در این صورت به محکمه تمیز امارت اسلامی تقدیم گردد، تمیز فیصله قبلی را ببیند اگر مطابق شریعت مطهره صدور یافته باشد، تائید نماید در غیر آن نقض نماید و مانند دوسیه های دیگر در مورد آن اجراءات صورت گیرد.

و اگر فیصله در اداره قبلی مراحل محاکم ثلاثه را طی نموده و نهائی شده باشد و اکنون طرف قانع (محکوم له) عارض و تقاضای تطبیق فیصله متذکره را نماید، در این صورت موضوع به دارالافتاء ستره محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با اعتماد دارالافتاء که صلاحیت قضائی برایش داده شده، ارسال نماید آنها حکم محکمه قبلی را بررسی نماید در صورتیکه مطابق شریعت مطهره باشد، حکم تطبیق را بدهد در غیر آن تحقیق نماید در روشنی اصول محاکم امارت اسلامی طبق شریعت مطهره در مورد فیصله نموده و غرض تطبیق به مقام ستره محکمه ارسال نمایند.

یادداشت: در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با اعتماد دارالافتاء صلاحیت قضائی داده شود تا خود شان موضوع را تحقیق و فیصله نمایند و فیصله متذکره نهائی تلقی گردد بخاطریکه اگر صلاحیت قضائی برای شان داده نشود در این صورت تحقیق فیصله را کرده نمیتوانند و اگر حکم نمود که موضوع از ابتداء شروع شود در این صورت مسلمانان که سال ها در اداره فاسد قبلی رنج کشیده اند، مجدداً رنجیده خواهد شد.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ۶ ص ۶۱ کتاب القضاء مکتبه دارالکتب الشرعیه.

وَنَصْرِيحُهُ بِجَوَازِ التَّقْلِيدِ مِنَ الْجَائِزِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبُغَاةَ إِذَا وَلَّوْا قَاضِيًا ، ثُمَّ جَاءَ أَهْلُ الْعَدْلِ فَرَفَعَتْ قَضَايَاهُ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ يَمْضِي حَيْثُ كَانَ مُوَافِقًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْقَضَاةِ ، وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي فُصُولِ الْعِمَادِيِّ وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَّ لَوْ كَانَ مِنَ الْبُغَاةِ فَإِنَّ قَضَايَاهُ تَنْفُذُ كَسَائِرِ فُسَاقِ أَهْلِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَصْلُحُ قَاضِيًا فِي الْأَصَحِّ ، وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فِيهِ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي عَدَمُ التَّقَاذِ فَإِذَا رَفَعَ إِلَى الْعَادِلِ لَا يَمْضِيهِ الثَّالِثُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْكَمِ يَمْضِيهِ لَوْ وَافَقَ رَأْيُهُ وَإِلَّا أَبْطَلَهُ . ۱ هـ.

ردالمحتار على الدر المختار (ج ۴ ص ۳۴۳) مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار مکتبه رشيدیه.

قوله (نفذه) أي حيث كان موافقا أو مختلفا فيه كما في سائر القضاة وهو مصرح به في فصول العمادي ويدل بمفهومه على أن القاضي لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدل لأن الفاسق يصلح قاضيا في الأصح وذكر في الفصول ثلاثة أقوال فيه الأول ما ذكرنا وهو المعتمد الثاني عدم النفاذ فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه الثالث حكمه حكم المحكم بمضيه لو وافق رأيه وإلا أبطله ۱ هـ بحر قوله (وبه جزم الناصحي) لكن قد علمت ما هو المعتمد.

الهداية ج ۳ ص ۱۴۱ مکتبه رشيدیه.

قَالَ (وَإِذَا رَفَعَ إِلَى الْقَاضِي حُكْمٌ حَاسِمٌ أَمْضَاهُ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ بِأَنْ يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ . وَفِي الْجَمَاعِ الصَّغِيرِ : وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ قَاضٍ آخَرُ بَرَى غَيْرَ ذَلِكَ أَمْضَاهُ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَضَاءَ مَتَى لَاقَى فَضْلًا مُجْتَهِدًا فِيهِ يُنْفِذُهُ وَلَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ اجْتِهَادَ الثَّانِي كَاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ يُرْجَحُ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونُهُ .

فتح القدير لكمال بن الهمام - (ص ٣٤٢ ج ٥) مكتبه حبيبيه.

وَإِذَا وَلَّى الْبُعَاةُ قَاضِيًا فِي مَكَانٍ غَلَبُوا عَلَيْهِ فَقَضَى مَا شَاءَ ثُمَّ ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ فَرُفِعَتْ أَقْضِيَّتُهُ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ نَقَذَ مِنْهَا مَا هُوَ عَدْلٌ ، وَكَذَا مَا قَضَاهُ بِرَأْيِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهِدَاتِ نَافِذٌ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِرَأْيِ قَاضِيِ الْعَدْلِ .

الفتاوى الهندية - (ص ٣٠٧ ج ٣) مكتبه حبيبيه.

وَيَجُوزُ تَقْلُدُ الْقَضَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُغْيِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْخَوَارِجِ مِنْ سَيْرِ الْأَصْلِ إِذَا غَلَبَ أَهْلُ الْبُغْيِ عَلَى مَدِينَةٍ وَاسْتَعْمَلُوا عَلَيْهَا قَاضِيًا فَقَضَى بِأَشْيَاءَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ فَرُفِعَتْ قَضَايَاهُ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ يُنْفِذُ مِنْهَا مَا كَانَ عَدْلًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَضَى بِشَيْءٍ مِمَّا رَأَاهُ الْفُقَهَاءُ يُضَاهِيهِ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْقَضَاءِ .

درالحكام في شرح مجلة الاحكام ماده ١٨٣٧.

مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمُ الْقَاضِيِ الْأَوَّلِ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ إِنْطَالُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَرَدُّهُ كَمَا سَيُوضَّحُ آتِيًا . إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْقَاضِيِ الْأَوَّلِ وَالْقَاضِيِ الثَّانِي فَلَا مَرَّ ظَاهِرٌ إِذْ أَنَّهُ إِذَا عُرِضَ حُكْمُ قَاضٍ عَلَى قَاضٍ آخَرَ فَلَا يَخْلُو الْحُكْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ أَوْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ إِجْمَاعِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يُرَدُّ الْحُكْمُ وَيَبْطُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٤) مِنَ الْمَجْلَةِ (لَا مُسَاعَاجَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ) .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ص ١٣٠ ج ٦) مكتبه عثمانيه.

(وَأَمَّا) بَيَانُ حُكْمِ قَضَايَاهُمْ ، فَنَقُولُ : الْخَوَارِجُ إِذَا وَلَّوْا قَاضِيًا فَلَا مَرَّ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبُغْيِ ، وَإِمَّا أَنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبُغْيِ فَقَضَى بِقَضَايَا ثُمَّ رُفِعَتْ قَضَايَاهُ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ لَا يُنْفِذُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهَا حَقًّا ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا ، فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ بَاطِلٌ عَلَى رَأْيِ الْجَمَاعَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُهُ مَعَ الْإِحْتِمَالِ ، وَلَوْ كَتَبَ قَاضِيِ أَهْلِ الْبُغْيِ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ بِكِتَابٍ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَضَى بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَنْفَذَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَنْفِيذُ الْحَقِّ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لَا يُنْفِذُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ حَقًّا ، فَلَا يَجُوزُ تَنْفِيذُهُ لِقَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } وَإِنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَضَى فِيمَا بَيْنَهُمْ بِقَضَايَا ، ثُمَّ رُفِعَتْ قَضَايَاهُ إِلَى قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ نَفَذَهَا ؛ لِأَنَّ التَّوَلِيَّهَ إِبَاهُ قَدْ صَحَّحَتْ ، وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِ الْقَضَايَا بِمَنْعَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ ، فَصَحَّحَتْ التَّوَلِيَّهَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَأْيِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَلَا يَمْلِكُ إِنْطَالَهُ ، كَمَا إِذَا رُفِعَتْ قَضَايَا قَاضِيِ أَهْلِ الْعَدْلِ إِلَى بَعْضِ قُضَاةِ أَهْلِ الْعَدْلِ .

و اگر فیصله در اداره فاسد قبلی نهایی شده بود و عارض (محکوم علیه) به فیصله قناعت نداشته و تقاضای تجدید نظر را مینمود، در صورت لزوم دید امیرالمؤمنین حفظه الله، در مرکز به توسط ستره محکمه و در حوزه جنوب غرب به توسط معاونیت قضائی به محکمه ابتدائیه مربوط ارسال گردد.

خلاصه طرز العمل هیئت:

- (١) آنعده فیصله های غیر تطبیق شده اداره قبلی که مرحله ابتدائیه را طی نموده باشد، بدون در نظر داشت میعاد تعیین شده استیناف خواهی، به محاکم مرافعه امارت اسلامی تقدیم گردد و مانند فیصله های دیگر در مورد آن اجراءات صورت گیرد.
- (٢) آنعده فیصله های غیر تطبیق شده اداره قبلی که مرحله مرافعه را طی نموده باشد، بدون در نظر داشت میعاد تعیین شده تمیز طلبی، به محاکم تمیز امارت اسلامی تقدیم گردد و مانند فیصله های دیگر در مورد آن اجراءات صورت گیرد.

(۳) بخاطر اینکه در ریاست دارالافتاء ستره محکمه هجوم مسائل کم شود، در دارالافتاء هر ولایت به یک شخص اهل که قابل اعتماد مردم باشد، برای یک سال معاونیت قضائی اعطاء گردد تا فیصله های که در اداره قبلی نهائی شده و تطبیق نشده باشد، بررسی نمایند اگر مطابق شریعت مطهره باشد غرض تطبیق به تمیز مربوط ارسال نماید و اگر مطابق شریعت نه باشد، بادر نظر داشت اصول محاکم امارت اسلامی طبق شریعت در مورد فیصله خود را صادر نموده و غرض تطبیق به تمیز مربوطه ارسال نمایند.

(۴) به ریاست دارالافتاء ستره محکمه صلاحیت قضائی داده شود تا به اساس تحقیق نهائی خود فیصله شرعی صادر نموده و از رنجیدن مسلمانان جلوگیری شود.

(۵) اگر در موضوعات سیاسی و تعزیراتی مطالبه اجراء آن شود و محکوم علیه بعضی حبس را سپری کرده باشد به چنین موضوعات جریان داده نشود و خاتمه داده شود.

(۶) بخاطر اینکه هجوم مسائل به یک جانب تراکم پیدا نکند، باید موضوعات حقوقی که در اداره قبلی نهائی شده و تطبیق نگریده باشد، عارض محکوم له باشد یا محکوم علیه، در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در هر ولایت به شخص مشخص دارالافتاء که معاونیت قضائی برایش داده شده اعطاء گردیده، غرض بررسی ارسال گردد، اگر فیصله قبلی مطابق شریعت مطهره باشد حکم تطبیق آن را بدهد و غرض تطبیق به تمیز مربوط ارسال نماید و اگر مطابق شریعت نه باشد، فیصله نهائی خود را صادر نمایند و غرض تطبیق به تمیز مربوطه ارسال نماید.

(۷) صلاحیت تجدید نظر تنها به امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله منحصر میباشد.

(۸) فیصله های حقوقی نا تطبیق شده اداره قبلی که نهائی شده باشد و عارض محکوم علیه یعنی جانب غیر قانع تجدید نظر خواه باشد (یعنی از ابتدائیه دوران مجدد را مطالبه دارد) در صورت لزوم دید امیرالمؤمنین حفظه الله در مرکز توسط ستره محکمه و در حوزه جنوب غرب از طرف معاونیت قضائی به ابتدائیه مربوط ارسال میگردد.

(۹) بخاطر ایجاد سهولت دو هئیت توظیف گردد یکی در مرکز و دیگر در حوزه جنوب غرب تا دوسیه های اداره فاسد را ملاحظه نموده و نظر مقدماتی خویش را تحریر نماید و دوسیه های که ابتدائیه آن شده باشد به مرافعه مربوطه و آنها که مرافعه آن شده باشد به تمیز مربوطه و آنها که نهائی شده باشد حقوقی و جزائی را جدا کند.

جزائی آن طبق فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله از طرف شخص مسئول خاتمه داده شود و جنبه حق العبدی آن مانند فیصله های دیگر به ابتدائیه مربوطه راجع گردد و دوسیه های حقوقی غرض بررسی به مرجع مربوطه ارسال گردد.

(۱۰) اگر قاضی اداره فاسد قبلی بر اساس فقه حنفی فیصله نموده که در مجموع حکم آن درست باشد، به نواقصات اداری نقض نگردد بلکه حکم اجراء آنرا بدهد.

و اگر فیصله بر اساس مذهب دیگر باشد و دارالافتاء آنرا مصلحت میدانست به مقام امیرالمؤمنین حفظه الله و یا به مقام عالی قضا مراجعه نمایند.

(۱۱) دوسیه های اداره فاسد قبلی که مدعی یا مدعی علیه آن امارت باشد ارگان مربوطه باید بشکل رسمی نماینده خویشرا در مرکز به ریاست دارالافتاء و در ولایات به یک شخص مشخص دارالافتاء که معاونیت قضائی به آن اعطاء گردیده باشد جهت پیش برد دعوی معرفی نماید و مرجع مربوطه در حضور آنها فیصله نمایند.

(۱۲) اگر در موضوعات جزائی قضات اداره فاسد قبلی به حبس فیصله کرده باشند که بعضی مرحله حبس آن سپری شده و محکوم له خواهان تطبیق حبس باقی مانده باشد، مطابق فرمان امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله خاتمه داده شود.

(۱۳) اگر حکم قاضی اداره فاسد قبلی مبنی بر سبب از اسباب حکم مانند اقرار، بینیه، حلف، نکول باشد و مانع شرعی هم وجود نداشته باشد، تطبیق گردد.

(۱۴) فیصله های قضات اداره فاسد قبلی که بر تحقیق خارنوال و یا حقوق بناء باشد در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در هر ولایت به یک شخص مشخص دارالافتاء که معاونیت قضائی برایش اعطاء گردیده باشد، جهت بررسی و تحقیق شرعی ارسال گردد، خود آنها تحقیق نموده فیصله شرعی نمایند و به تحقیق خارنوالی و حقوق اکتفاء نکنند.

(۱۵) در موضوعات اداره فاسد قبلی که حکم قاضی مبنی بر اقرار صریح باشد، در مرکز به ریاست دارالافتاء ستره محکمه و در هر ولایت به یک شخصیکه معاونیت قضائی برایش اعطاء گردیده ارسال گردد، بعد از بررسی حکم تطبیق را بدهد.

(۱۶) در مسائل حقوقی تجارتی اگر به عرف تجاران ضرورت پیش آمد، مرجع مربوطه بحیث اهل خبره از اطاق تجارت معلومات خواسته و فیصله نمایند.

(۱۷) موضوعات تجارتی که در دوران سابقه به اساس صلح فیصله شده و به محکمه تقدیم نشده باشد، اکنون یک جانب آن خواهان تطبیق و جانب دیگر آن بر صلح اعتراض دارد، مانند موضوعات دیگر به محکمه ابتدائیه مربوطه محول گردد.

وهوالموفق

یادداشت: طرز العمل فوق الذکر به متن پشتو به مقام محترم امارت اسلامی افغانستان تقدیم گردیده بود که طی حکم مورخ /رمضان المبارک/ ۱۴۴۳ هـ ق مورد تائید مقام محترم عالی امارت اسلامی قرار گرفته است و ریاست عمومی دارالانشاء ستره محکمه طرز العمل متذکره را از لسان پشتو به لسان دری ترجمه نموده است.

با احترام

۱۷
۲۸/۱۲/۱۴۴۳
۱۴۴۳

مفتی عبدالرشید «سعید»

رئیس دارالانشاء

ستره محکمه

